

“贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话”活动 策划执行合同

合同编号：20190325001

甲方：宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会办公室

地址：银川市万寿路新丝路 42 号

乙方：中国留学人才发展基金会

地址：北京市东城区南河沿大街 111 号

鉴于：

中法文化论坛是由全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺和法国前总理拉法兰共同发起，中法文化艺术、教育科技、经济等领域代表人士广泛参与的非官方、非营利性、定期、不固定具体会址的国际会议。2016 年 12 月，中法文化论坛经国务院批准纳入中法高级别人文交流机制，作为机制框架下两国长期重点合作项目。中法文化论坛立足于中法两国，旨在搭建两国各界代表人士共商文化及其他相关问题的高层次对话平台，深化两国文化交流与合作，促进东西方文明对话，构建人类命运共同体。力争以中法文化论坛作为核心，不断扩大影响，逐步增加参与国家和地区的范围和领域，打造世界文化领域的“达沃斯”论坛。

宁夏贺兰山东麓是业界公认的最适合种植酿酒葡萄和生产高端葡萄酒的黄金地带之一，2002 年被确定为国家地理标志产品保护区，总面积 20 万公顷，得天独厚的自然条件造就了其在中国葡萄酒未来发展的地位。在国家政策的积极推动下，宁夏葡萄酒产业历经 30 多年的发展历程，已成为

宁夏一二三产融合度最高的产业，是宁夏独具特色的“紫色名片”。

第四届中法文化论坛主题为：一带一路；文明的对话与分享。主要举办入城式系列活动、开幕式暨主旨演讲、尼斯日、国际智库教育合作论坛、中法政要对话、中国宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话、闭幕式等7项主体活动，举办4场主题论坛和10余场对话交流活动。

举办“贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话”活动期间，还将举办宁夏葡萄酒文化展览展示活动，2019年5月-6月，国内外一流美术学院及获得业内认可的艺术家的作品将前往宁夏产区实地采风，开展作品创作，创作的作品将在“中国贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话”活动期间，进行展览展示，通过葡萄酒与艺术形式有机结合，多角度、多层次展示葡萄酒文化，挖掘葡萄酒魅力，推动贺兰山东麓葡萄酒走向全国、走向世界。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，本着诚实信用，平等互利的原则，就甲方委托乙方承办“宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话”活动相关事项，达成以下协议：

一、合同内容及计划执行时间

乙方为甲方提供“宁夏贺兰山东麓葡萄酒教育与艺术对话”活动策划、组织、设计、执行、展览搭建等服务，具体服务项目见附件1。

二、合同执行日期及地点

合同自签订日起生效至2019年10月9日展览结束。

展览地点：法国尼斯论坛主会场

三、合同金额

合同金额为含税：人民币：1,860,000元（大写：壹佰捌拾陆万元整），费用明细见附件2。

四、合同结算方式

（一）本合同整体策划执行费，含税总价：1,860,000元（大写：壹佰捌拾陆万元整），甲方每次付款前三日内，乙方需开具等额增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款期限且不承担违约责任。

（二）本合同签订后十五个工作日内，甲方须向乙方支付活动总费用的70%，即1,302,000元（大写：壹佰叁拾万零贰仟元整）。

（三）活动结束后，甲方组织人员对乙方实施项目进行书面验收确定，无任何异议后于2019年10月31日前，甲方须向乙方支付活动总费用的30%，即558,000元（大写：伍拾伍万捌仟元整）。

（四）甲方须将款项汇入乙方指定的银行账号。

名称：中国留学人才发展基金会

账号：招商银行东三环支行

开户行：110904810110803

五、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方有权督促乙方完成合同中协议的所有工作内容及其工作进度；

2、甲方应主动提供有利于活动顺利执行实施的相关资源及便利；

3、甲方享有对活动设计稿的最后审定权（甲方对本合同履行过程中含有政治、民族、宗教等敏感性内容有绝对的否定权）；

4、甲方有权对乙方的制作质量情况提出意见或建议；

5、甲方负责协助乙方办理活动相关的报批手续，乙方承担全部费用。

6、本合同履行过程中形成的文字、摄影、图片等作品的著作权（版权）如无特殊约定，甲方有无偿使用的权利（仅限于在宣传推广贺兰山东麓葡萄酒相关的场合使用）。

（二）乙方权利和义务

1、乙方负责包括活动策划、设计及现场搭建、2019年中法艺术家来宁采风的组织工作；

2、乙方负责做好中法大学与贺兰山东麓葡萄酒教育学院合作各项沟通工作；

3、对甲方所提供的相关资料保密；

4、乙方将协调展览在第四届中法文化论坛主会场重要场地呈现展览；

5、乙方将协调选定展品由宁夏政府代表捐赠至尼斯市政府；

6、乙方将协调宁夏政府代表与尼斯市政府市长或同级领导举行会谈

7、乙方将邀请中法文化论坛高级别领导人参加本合同展览的开幕式并合影留念。参考资料详见附件3。

六、违约责任

1、合同签订后，任何一方无法定缘由而单方解除、变更、中止合同的，违约方需向另一方支付合同总额20%的违约金，并就此因此给另一方造成的损失承担赔偿责任。

2、在达到本合同约定的付款条件下，如甲方未按本合同约定按时付款，每逾期一日，甲方应按欠款总金额的中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付违约金。

3、乙方应按合同约定时间和内容完成甲方受托事项，如不能完成，甲方有权立即单方解除本合同。合同解除后，乙方应向甲方退回全部已收款项，并承担合同总价 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续予以赔偿。

4、任何一方违约的，应承担守约方为实现债权而支付的诉讼费、催收费、保全费、公告费、律师代理费、差旅费及其他费用。

七、合同的变更和解除

1、除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方一致书面同意，任何一方均无权变更合同内容。

2、一方依据合同要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。

八、通知及送达

本合同双方的联系人、电话和通讯地址，已经在本合同页首或页尾载明，双方均认可本合同中载明的地址为本合同的各种通知和法院诉讼文书（如有）的送达地址。

九、保密

任何一方对于因签署或履行本协议而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料和信息均应保守秘密，非经对方事先书面同意不得向第三方泄露、给予或转让保密信息。任何一方违反保密义务，应赔偿给对方造成的全部损失。

十、不可抗力

由于不可抗力因素如战争、严重火灾、台风、水灾、地震、暴雨及其它由双方确认的不可抗力，致使合同无法履行时，出现不可抗力因素的一方应以书面形式及时通知对方，并协商解决相关问题。因不可抗力原因造成任何一方（或双方）无法履行合同时，受影响的一方（或双方）不承担违约责任；但未受影响的一方应继续履行合同。

十一、争议的解决

本合同执行中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成，任何一方可向合同签订地（宁夏回族自治区银川市金凤区）有管辖权的人民法院起诉。

十二、合同效力

1、其它未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议。补充协议的效力优先于本协议。

2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本协议经双方签字盖章或直接盖章后生效。

3、与本合同相关的附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同无效或被解除的，不影响合同中违约责任条款的效力。

（以下无正文）

(签字盖章页)

甲方：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室（盖章）

授权代表签字：



乙方：中国留学人才发展基金会（盖章）

授权代表签字：



签约日期：2019年6月28日

附件 1: 展览具体服务内容

第一部分：艺术家筛选及采风创作

(一) 执行时间：自合同签订日起至 2019 年 7 月 31 日

(二) 执行计划：

6 月 6 日至 6 月 9 日，宁夏实景采风；

6 月 10 日至 7 月 20 日，艺术家创作；

7 月 21 日至 7 月 31 日，评委团筛选。

(三) 内容

1. 项目前期咨询及调研：充分了解宁夏葡萄酒行业现状，进行采风路线设计以及可参观的酒庄；
2. 根据项目调研结果，更新及完善策划方案；
3. 针对项目目标，项目学术指导对国际当代艺术家进行选拔和评估；项目学术指导由国际业内专家组成，如：佳珉（法国罗丹美术馆理事）；
4. 选拔及评估 15 位优秀当代艺术家，计划包括为 8 位中国艺术家，7 位国际艺术家。艺术家均为国内或国际一流美术学院毕业艺术家，在业界具有良好的口碑及认可。
5. 与艺术家进行前期项目沟通及艺术创作方案；
6. 协调选中艺术家时间，组织艺术家前往宁夏实地采风；
7. 协助配合艺术家采风期间参观需求；
8. 协助配合艺术家采风后期至作品完成中所有创作和制作需求。

第二部分：展览策划与展览实现

(一) 执行时间：2019年8月1日至2019年10月9日

(二) 执行计划：

8月1日至9月15日，策展、作品筛选及运输；

9月15日至9月30日，展览布展；

10月6日至10月9日，展览开幕及撤展。

(三) 内容：

1. 国际策展人的联络与邀请，邀请国际策展人；
2. 确定法国尼斯展览场地（在中法文化论坛期间）；
3. 与策展人及展览落地方沟通展览有关落地呈现事宜；
4. 协调策展人时间，协助组织安排策展人前往宁夏省红酒产区，深入了解贺兰山宁夏红酒文化；
5. 协助策展人完成策展相关文字、文件等；
6. 展览视觉设计，包含海报、折册等设计制作300份；
7. 展品往返运送；
8. 展馆租赁；
9. 展品临时存放仓库租赁；
10. 法国尼斯展览搭建；
11. 开幕式活动策划方案的设计及修改；
12. 开幕式现场翻译；
13. 开幕式现场布置；
14. 协助开幕式媒体宣传，邀请国际媒体如：新华社、欧洲时报、凤凰卫视、环球时报、法国侨报、欧盟商报、欧时内参、新欧洲等国际知名媒体；

15. 开幕式现场视频媒体录制;
16. 开幕式现场工作人员协调组织;
17. 展览期间维护;
18. 撤展施工费;
19. 参展作品运输回国;

根据国际惯例,创作作品版权归艺术家本人所有。若甲方有意收藏艺术家创作作品,乙方可提供额外协调服务,甲方有无偿使用的权利(仅限于在宣传推广贺兰山东麓葡萄相关的场合使用)。

附件 2 服务报价

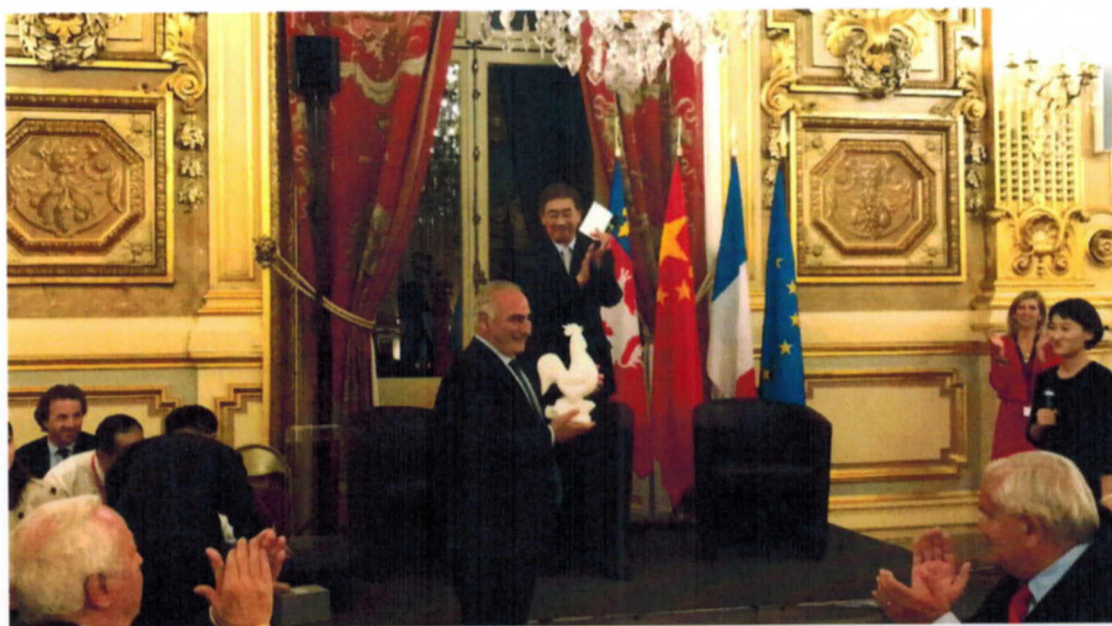
编号	名称	单价	数量	金额	备注
1 艺术家考察、创作					
1.1	往返国内机票	3,000	8	24,000	包含一张往返机票， 平均国际机票价格
1.2	往返国际机票	10,000	7	70,000	
1.3	艺术家创作及作品制作费	25,000	15	375,000	该费用包含创作材料 费等全部创作所需费用。每位艺术家须提交 3 件艺术作品供群展筛选。
小计				469,000	
2 展览策展、设计					
2.1	国际策展人	150,000	1	150,000	含前期差旅费、策展费，展览文章撰写费用
2.2	展览视觉设计	80,000	1	80,000	展览折册、海报等视觉设计
2.3	展览内容翻译费	10,000	1	10,000	展览折册、海报内容翻译
2.4	展览折册、海报等印刷	30	300	9,000	

2.5	展览协调	15,000	2	30,000	项目准备及实施阶段 法方协调工作人员
2.6	展览其他项	35,000	1	35,000	展签、刻字、背板制 作等
小计		314,000			
3 搭建					
3.1	展品运输及保险	160,000	1	160,000	往返运输费用。实际 情况可能与预算价格 有出入。
3.2	展馆租赁	400,000	1	400,000	尼斯展览美术馆场地 租赁，包括展览及布 展天数租赁
3.3	展览搭建	80,000	1	80,000	预估费用，包含法方 布展工人施工费
小计		640,000			
4 开幕式					
4.1	同传翻译	9,000	2	18,000	两位同传老师现场翻 译费用
4.2	同传设备	5,000	1	5,000	
4.3	国际媒体	8,000	8	64,000	8家国际媒体邀请费、 车马费、撰稿费等
4.5	现场布置	5,000	1	5,000	鲜花、引导等
4.7	中方工作人员往 返机票	10,000	4	40,000	用于布展协调及撤展 等工作

4.8	部分参展艺术家		1	150,000	部分到场艺术家出席
	法国差旅				开幕式差旅安排
	小计			282,000	
5 展览及撤展					
5.1	撤展施工	50,000	1	50,000	
	小计			50,000	
	总计不含税			1,755,000	
	税费			105,000	6%
	总计含税			1,860,000	

附件3 论坛期间展览呈现方式、开幕活动等环节形式参考

参考一：第二届中法文化论坛期间，泉州市政府赠与法国里昂市政府中法合作白瓷“金鸡报喜”。



此次所赠出的国礼白瓷“金鸡报喜”系中法陶瓷艺术家共同设计。论坛相关负责人表示，此次论坛选择白瓷“金鸡报喜”作为国礼有很深的含义，作品的形象为“高卢雄鸡”，这是法国的象征，而今年是中国传统鸡年，雄鸡代表着吉祥的美好寓意，借由这份礼物，向里昂市、里昂人民表达深厚的敬意，传达深厚的友谊。

（参考新闻：http://www.sohu.com/a/195505284_99912012）

参考二：第二届中法文化论坛，苏作天工·根植吴中苏作工艺展
2017年9月27日上午，第二届中法文化论坛——“苏作工艺



展”在法国里昂市市政厅拉开帷幕，本次活动以“苏作天工·根植吴中”为主题，共吸引了400余名中法两国的政界、商界、文化界嘉宾参加活动。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺，法国里昂市市长乔治·科佩内齐安，中国致公党中央副主席、全国人大教科文卫委员会副主任委员、欧美同学会副会长程津培院士，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，吴中区党委副书记李朝阳等出席开幕式。乔治·科佩内齐安、程津培、李朝阳分别致开幕辞。活动由著名学者、翻译家、北京大学法语系主任董强主持。

（参考新闻：

<http://www.szwz.gov.cn/xwzx/004001/20170927/85259b09-0d33-46a2-b8f7-ea880b67b7f6.html>)

